

Nr. 159 Reichsminister Kerri an Reichsminister Frick. 28. Oktober 1937

R 5101/23519, unfol. Reinkonzept¹

Beginn:

Beginn:

[Verordnung über den verminderten Schutz kirchlicher Feiertage im November 1937]

Persönlich!

Sehr geehrter Parteigenosse Dr. Frick!

Dem Reichsgesetzblatt vom 26. Oktober 1937 – RGBl. I S. 1135 – und gleichlautenden Zeitungs-
nachrichten vom 27. Oktober 1937 entnehme ich den Wortlaut Ihrer neuen Verordnung über den
Schutz der Feiertage vom 26. Oktober 1937².

Auf die Vorgeschichte der Angelegenheit hier näher einzugehen, kann ich mir unter Bezugnahme auf
mein Schreiben vom 25. Oktober 1937 – H. B. 3960/37 –³ und alle meine den Bußtag betreffenden
früheren Schreiben⁴ versagen.

Ich muß jedoch im Interesse der Sache mein äußerstes Befremden darüber zum Ausdruck bringen,
daß mein Geschäftsbereich an der Abfassung dieser *nur die kirchlichen Feiertage* im Monat
November 1937 regelnden Verordnung überhaupt nicht beteiligt worden ist, ja, daß sogar die Abfas-
sung entgegen und im Widerspruch zu meinen ausdrücklich geäußerten Wünschen erfolgt ist. Ich
muß mir dieserhalb alle weiteren Maßnahmen vorbehalten.

Ich sehe hier zunächst davon ab, auf die ungeeignete Fassung des § 2 der neuen Verordnung näher
einzugehen und beschränke mich insoweit auf eine Bezugnahme des § 5 der Bayerischen Verord-
nung über den Schutz der nicht staatlich anerkannten kirchlichen Feiertage vom 15. März 1935 –
Bayr. Ges. u. Verord. Bl. 1935 S. 113 – und die Bemerkung, daß der katholisch-kirchliche Feiertag

¹ Abschrift dem StSRk am 29. 10. 1937 übersandt, als Anlage zu einem Protestschreiben Kerrls an Lammers gegen die auch durch vorgebliche Eilbedürftigkeit der VO nicht zu rechtfertigende Übergehung des RKiM, das schloß: „Dieser ordnungswidrigen und willkürlichen Handhabung der Dinge muß ich nachdrücklichst widersprechen. Sie wird der Sache nicht gerecht, sondern schädigt mehr als sie nützt. Außerdem muß sie dem Ansehen und der Arbeit oberster Reichsbehörden sehr abträglich sein. Ich möchte Sie deshalb bitten, für die Zukunft eine derartige unerquickliche Handhabung der geschäftlichen Erledigung abzustellen.“ R 43 II/1266a, Bl. 12.

² Die VO beschränkte in § 1 den Feiertagsschutz für den Bußtag 1937 (17. 11.) auf die Zeit bis 19 Uhr und verfügte in § 2 dasselbe „für die kirchlichen Totengedenktage im November 1937“, die landesrechtl. geschützt waren. Dies bedeutete, daß an den genannten Feiertagen abends nun Tanzveranstaltungen sowie heitere musikal. Darbietungen und Film- und Theatervorführungen erlaubt waren.

³ RKiM an RMVP, 25. 10. 1937: Widerspruch gegen die geplante VO; R 5101/23519. Abschrift lag dem Schreiben Kerrls vom 29. 10. (o. Anm. 1) ebenfalls bei; R 43 II/1266a, Bl. 13. – Nach dem Scheitern der KabVorl. eines neuen FeiertagsG (Dok. Nr. 147) hatte Goebbels die Initiative zu einer Herabstufung der kirchl. Feiertage im November ergriffen: Ein einfacher Ministerialerlß sollte den Feiertagsschutz auf die Zeit bis Einbruch der Dunkelheit reduzieren. In einer Ressortbesprechung im RMVP am 25. 10. waren das HA Ordnungspolizei und der StfF diesem Vorschlag gegen den Einspruch des RKiM gefolgt, allerdings sollte eine reguläre VO erlassen werden und der Feiertagsschutz erst ab 19 Uhr entfallen. Am 26. 10. hatte der RIM Entw. dieser VO dem StSRk zur eiligen Bestätigung des Einverständnisses Hitlers zugeleitet und MD Wienstein sich bei dessen Adjutanten Wiedemann und Schaub telefon. vergewissert, daß Hitler „sich vor kurzem Reichsminister Dr. Goebbels gegenüber mit diesem Entwurf einverstanden erklärt habe“; ebd. Bl. 9–11. Die VO erschien dann noch am selben Abend im RGBl. Zum Hergang s. auch den Vm. des LGR Haugg vom 28. 10. in: R 5101/23519; GOEBBELS, Tagebücher I 4, S. 377, 410. Grundsätzlich zur Position des RKiM vgl. Dok. Nr. 77.

⁴ Vgl. etwa Dok. Nr. 77 Anm. 13.

„Allerheiligen“, der doch von der neuen Verordnung mit umfaßt werden soll, an sich kein kirchlicher *Totengedenktag* ist⁵.

Ich füge noch hinzu, daß ich der Änderung des Feiertagsgesetzes hauptsächlich auch aus dem Grunde widersprochen hatte, weil mir der Führer persönlich gesagt hatte, er wolle unter Berücksichtigung der gegenwärtigen kirchlichen Gesamtlage der Kirche gegenüber eine derartige kleine Nadelstichpolitik unter allen Umständen vermeiden⁶.

Heil Hitler!
K[errl]

⁵ Verwechslung mit dem Allerseelentag (2. Nov.). Vgl. hierzu den Vm. Hauggs (o. Anm. 3): „Es ist deshalb, formal gesehen, nicht ausgeschlossen, daß die katholische Kirche den Schutz von Allerheiligen weiter beansprucht mit der Begründung, dieser Tag [...] sei kein kirchlicher Totengedenktag und werde daher von der neuen Verordnung des Innenministers nicht betroffen. Wenn es natürlich Mittel und Wege gibt, von uns aus eine solche Auslegung zurückzuweisen, so zeigt sich doch wiederum deutlich, wie abträglich einerseits die Abfassung einer Verordnung ohne die nächstbeteiligten Ministerien ist, und wie leicht und mühelos das vermieden werden könnte.“

⁶ Lammers ersuchte Frick erst am 30. 11. 1937 im allgem. Auftrag Hitlers (ohne Nachweis eines FV) mit persönl. Schreiben, seine „Abteilungsleiter und Referenten anzuweisen, das Reichs- und Preußische Ministerium für die kirchlichen Angelegenheiten künftig rechtzeitig und ausreichend zu beteiligen“. R 43 II/1266a, Bl. 16 f. – Im Okt. 1938 dann stimmte der RKiM nach telefon. Anfrage aus dem RIM dem erneuten Erlaß einer analogen VO *über den Schutz der Feiertage* vom 28. 10. 1938 (RGL I S. 1514) anstandslos zu: „Da es sich nur um die Wiederholung des vorjährigen Rechtszustandes handelt, kann das Bedenken, daß jedes Jahr unmittelbar vor den betreffenden Feiertagen eine Änderung des Feiertags-Gesetzes herbeigeführt wird, zurückgestellt werden. [...] Der Text der Verordnung soll derselbe wie im Vorjahre sein, nachdem sich ungeachtet der nicht gerade glücklichen Fassung der Bestimmungen in der Praxis keine besonderen Schwierigkeiten ergeben haben.“ Vm. LGR Haugg, 29. 10. 1938: R 5101/23519.

Zitierhinweis

Nr. 159 Reichsminister Kerri an Reichsminister Frick. 28. Oktober 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d159>